

[예상][1][04.06-1]단체협약상 연차휴가 사전신청 요건의 유효성 및 반려 조치의 시기변경권 행사 적법성

【문제 4.6】

<사례>

시내버스 노선 여객자동차운송사업을 영위하는 A사는 교섭대표노동조합과 "근로자가 연차유급휴가를 사용하고자 할 때에는 휴가 예정일 3일 전에 서면으로 신청하여야 한다"는 내용의 단체협약을 체결하고 있었다. A사에 버스기사로 근무하는 甲은 2019. 7. 5.(금) 15:30경 시내버스를 운행하던 중 A사의 관리과장에게 전화를 걸어 "다음 주 월요일인 2019. 7. 8.(월) 오후 근무시간에 연차유급휴가를 사용하겠다"고 신청하였다. 관리과장은 단체협약상 '3일 전 신청 기한'을 준수하지 않았고, 7. 8.(월) 오후에는 이미 배차표상 휴무와 휴가가 예정된 승무원 외에 예비승무원들까지 전원 운행에 투입되어 대체 근로자 확보가 객관적으로 불가능하다는 이유를 들어 휴가 사용을 승인할 수 없다고 반려하였다. 그러나 甲은 연차유급휴가는 근로자가 지정한 시기에 당연히 성립하는 권리이며 사측의 반려는 효력이 없다고 주장하면서, 2019. 7. 8.(월) 오후 근무에 출근하지 아니하였다. 이로 인해 A사는 예비기사 부족으로 해당 노선의 배차 운영을 일부 중단하여 이용 시민들에게 큰 불편을 초래하였고, 사후에 甲의 당일 오후 결근을 무단결근으로 처리하여 취업규칙에 의거해 감봉 3개월의 징계처분을 하였다. 이에 甲은 사측 대표이사를 근로기준법 제 60조 제 5항 위반 혐의로 고발하는 한편, 무단결근을 전제로 한 감봉 처분은 부당징계에 해당한다고 주장하며 노동위원회에 구제신청을 제기하였다.

(물음 1) A사의 단체협약에 규정된 '연차유급휴가 3일 전 신청' 요건의 유효성 여부 및 사측 관리과장의 반려 조치가 근로기준법 제 60조 제 5항 단서에 따른 적법한 시기변경권의 행사에 해당하는지 여부를 논하시오. (25 점)